

ДОГОВОР ВЫКУПА № 08/26-294
транспортного средства

г. Иркутск

20 августа 2026г

ИП _____, ИНН _____, ОГРНИП _____
Юридический адрес: _____
Фактический адрес: _____
Телефон _____, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
ФИО _____ **г.р., место рождения** _____, **паспорт:** _____
выдан _____, **код подразделения** _____, **в/у** _____ **выдано**
_____, **зарегистрирован:** _____, **фактический адрес:**
_____, **тел.** _____, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны,
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование за плату автомобиль (далее - транспортное средство (ТС), автомобиль), находящийся в собственности Арендодателя, без экипажа и оказания услуг по управлению и его технической эксплуатации.
Характеристики транспортного средства:

Марка, модель	MAZDA AXELA
Регистрационный знак	_____
Тип, категория	Легковой, хэтчбек
Идентификационный номер	_____
Год выпуска	2014
№ кузова(кабина)	_____
Двигатель (л.с/кВт)	111/81,6
№ Шасси	ОТСУТСТВУЕТ
Цвет	Серый
Свидетельство о регистрации	_____
Пробег (км)	_____ км.

1.2. Указанное в п.1.1 договора транспортное средство должно быть передано Арендатору в течение 1 дня со дня подписания настоящего договора.

1.3. На момент предоставления Арендатору транспортное средство находится в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам.

1.4. Передача транспортного средства осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому обеими сторонами и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, в котором указываются название, марка, модель, состояние и другие идентификационные характеристики транспортного средства.

1.5. На момент предоставления Арендатору транспортного средства его техническое состояние определяется в соответствии с Актом приема-передачи от 20 августа 2026г

1.6. При передаче транспортного средства стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают имеющиеся неисправности, если они имеются, и порядок их устранения, что должно быть отражено в акте приема-передачи

1.7. Сдача в субаренду ТС, передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору другому лицу, предоставление ТС в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные кооперативы **не допускаются**.

1.8. Стороны пришли к соглашению, что на момент предоставления Арендатору транспортного средства его действительная стоимость с учетом износа составляет _____ рублей.

2. Арендная плата и порядок расчетов

2.1. Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за предоставленное транспортное средство из расчета _____ рублей за 1 неделю. Расчетным днем считается первый день недели. Арендная плата вносится Арендатором строго в рабочее время с 10:00 до 15:00 путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, указанный в данном договоре, или наличными в офисе. О каждом переводе денежных средств Арендатор должен уведомить Арендодателя любым удобным ему способом (по смс, электронной почте, мессенджерам и пр.) и предоставить доказательства оплаты.

При перечислении арендной платы (иных платежей по настоящему договору) на расчетный счет Арендодателя расходы по оплате банковской комиссии за перевод денежных средств несет Арендатор.

Арендодатель _____

Арендатор _____

2.2. Арендная плата, установленная в пункте 2.1 настоящего договора, рассчитывается из ставки _____ рублей за 1 сутки независимо от срока фактического владения транспортным средством. Если Арендатор владеет и пользуется транспортным средством менее одного месяца, взимается штраф в размере 25000 тысяч рублей.

2.4. В случае резкого изменения официального курса рубля по отношению к доллару США (более 10% от курса, установленного Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения договора) Арендодатель вправе не чаще 1 раза в год и не более чем на 20% (за каждый период) самостоятельно в одностороннем порядке изменить (увеличить либо уменьшить) размер арендной платы, указанный в разделе 2 данного договора, в том числе размер еженедельной арендной платы.

Начисление арендной платы по измененной ставке начинается на следующий день, когда Арендатор в соответствии с настоящим пунктом договора считается надлежаще извещенным об изменении размера арендной платы.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель извещает Арендатора любым удобным ему способом (в том числе, в офисе Арендодателя, посредством телефонной, факсимильной связи, почтовых отправлений, электронной почты), что расценивается как надлежащее уведомление Арендатора об изменении размера арендной платы. О том, что Арендатор ознакомлен с новым размером арендной платы по договору, может также подтверждаться подписью Арендатора в реестре об изменении арендной платы либо в уведомлении об изменении размера арендной платы, и/или в дополнительном соглашении к настоящему договору.

Уведомление об изменении арендной платы Арендатор обязан получить в офисе Арендодателя либо по его местонахождению, указанному в договоре. В случае неполучения Арендатором уведомления об изменении арендной платы ему направляется уведомление об измененном размере арендной платы заказным письмом по адресу Арендатора, указанному в настоящем договоре.

При этом стороны пришли к Соглашению о том, что уведомление об изменении размера арендной платы считается полученным, а Арендатор надлежаще извещенным об изменении размера арендной платы, с даты его вручения Арендатору либо по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня его отправки Арендодателем посредством заказного почтового отправления по адресу, указанному в реквизитах договора, в зависимости от того какая из указанных дат наступит ранее.

В случае неполучения Арендатором указанного уведомления по причине «отсутствия адресата», «истечения срока хранения», возврата конверта почтой, изменения адреса проживания Арендатора либо по иным основаниям, Арендатор считается надлежаще извещенным об изменении размера арендной платы.

2.5. Официальный курс рубля по отношению к доллару США установленный Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения договора составляет 84 руб 50 коп. за 1 доллар.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Арендодатель обязан предоставить Арендатору транспортное средство в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и его функциональному назначению, вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (свидетельство о регистрации, полис ОСАГО). В случае наличия на автомобиль полиса КАСКО Арендодатель обязан вписать в него Арендатора. Полис КАСКО хранится у Арендодателя.

3.2. Арендодатель предоставляет транспортное средство Арендатору только при наличии паспорта, водительского удостоверения и постоянной регистрации Арендатора в г. Иркутск. По своему усмотрению Арендодатель вправе предоставить транспортное средство Арендатору, проживающему в другом городе Иркутской области. В таком случае п. 6.2 договора действует применительно к городу регистрации Арендатора.

3.3. Арендодатель вправе незамедлительно изъять автомобиль в случаях и в порядке, установленном настоящим договором.

3.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор по основаниям, установленным настоящим договором, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

3.5. Арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Арендатор пользуется транспортным средством не в соответствии с условиями договора проката или назначением транспортного средства.

3.6. Арендодатель вправе в любое время в течение срока договора проката потребовать от Арендатора предоставить автомобиль для планового технического осмотра, который будет производиться в автосервисе Арендодателя.

3.7. Арендатор обязан:

3.7.1. Своевременно вносить арендную плату.

3.7.2. Пользоваться арендованным транспортным средством в соответствии с условиями настоящего договора и в соответствии с назначением транспортного средства.

3.7.3. Не вносить конструктивных и других изменений в транспортное средство, не производить замену номерных узлов и агрегатов.

3.7.4. Производить какие-либо конструктивные изменения, улучшения автомобиля, производить его разборку, устанавливать на него и снимать дополнительное оборудование только с предварительного письменного согласия Арендодателя и на станциях технического обслуживания, указанных в письменном виде Арендодателем.

3.7.5. Своими силами осуществлять управление арендованным транспортным средством и его техническую эксплуатацию.

3.7.6. В течение всего срока договора проката производить техническое обслуживание транспортного средства, капитальный и текущий ремонт транспортного средства за свой счет на станциях технического обслуживания, указанных в письменном виде Арендодателем. А также нести расходы, связанные с эксплуатацией,

содержанием и техническим обслуживанием транспортного средства, включая расходы на оплату расходуемых материалов в процессе его эксплуатации, покупку горюче-смазочных материалов, иных жидкостей, расходы по шиномонтажу, оплате парковок, стоянок, штрафов за нарушение Правил дорожного движения, расходы по эвакуации транспортного средства с места дорожно-транспортного происшествия.

3.7.7. По просьбе Арендодателя предоставить автомобиль на технический осмотр и обслуживание (в том числе в СТО, указанных Арендодателем автомобиля) не позднее 7 календарных дней с момента такой просьбы. Кроме этого, Арендатор обязан не реже, чем один раз в три недели, предоставлять автомобиль для внешнего осмотра. При этом автомобиль должен быть чистым.

3.7.8. В течение всего срока действия договора проката поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства, Арендатор обязан нести дополнительные расходы, связанные с устранением повреждений кузова, салона, агрегатов, механизмов и т. п., возникших в период проката транспортного средства. В случае возникновения повреждений или неисправностей транспортного средства Арендатор обязан выполнить его ремонт в срок не более 30 календарных дней с момента возникновения повреждений или неисправностей.

В случае невыполнения данной обязанности в указанный в п. 3.7.8 срок, Арендодатель вправе по своему усмотрению либо продлить срок аренды на 1 месяц, либо взять штраф с Арендатора в размере 10000 руб., при этом Арендатор обязан оплатить штраф за несвоевременный ремонт транспортного средства.

3.7.9. Нести расходы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства (полис ОСАГО) в течение всего срока проката транспортного средства, в том числе продление действующего страхового полиса и заключение нового страхового полиса страхования, оплата услуг доверенного лица Арендодателя за продление действующего или заключение нового страхового полиса страхования.

3.7.10. Нести расходы по страхованию своей ответственности и транспортного средства от рисков утраты (уничтожения), повреждения (порчи), хищения (угона) (КАСКО в случае, если дополнительными соглашениями не предусмотрено иное).

3.7.11. Арендатор обязан оплачивать штрафы ГИБДД самостоятельно в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты постановления. Подтверждение оплаты направляется Арендодателю в тот же срок. За нарушение срока оплаты, Арендатор обязан оплатить пени и штрафы ГИБДД в полном объеме по Постановлению (без 25% скидки) путём перечисления Арендодателю денежных средств на оплату штрафов (а также сопутствующих расходов) за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) в течение 7 календарных дней с даты постановления о наложении штрафа.

Ответственность Арендатора за получение штрафов ГИБДД также выражается в следующих штрафных санкциях:

- за первый полученный штраф взимается пеня – в размере 10% от суммы штрафа, но не менее 200 руб.;
- за повторный штраф пеня - в размере 50% от суммы штрафа, но не менее 500 руб.;
- за последующие нарушения, допущенные Арендатором в течение календарного месяца; взимается пеня – в 2 кратном размере суммы штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

3.7.12. Эксплуатировать транспортное средство в пределах 300 км от г. Иркутска.

Выезжать за пределы Иркутской области только с письменного согласия Арендодателя и при условии внесения залоговой суммы, размер которой определяется в зависимости от дальности поездки, но не менее 20000 руб.

Не позднее 3-х рабочих дней с момента изменения адреса сообщить Арендодателю в письменном виде о смене своего фактического адреса проживания и/или адреса регистрации и получить подтверждение, что данное уведомление получено Арендодателем. Такое уведомление Арендатор вправе сделать любым способом, обеспечивающим получение Арендодателем такой информации (по электронной почте, смс, почтовому адресу, нарочно, иным реквизитам, указанным в договоре).

3.7.13. Своевременно продлевать либо заключать новый страховой полис ОСАГО и КАСКО (в случае наличия на автомобиль полиса КАСКО). Страхователем должен быть вписан собственник транспортного средства.

3.8. В случае повреждения транспортного средства, включая повреждение транспортного средства, вызванное действиями третьих лиц, или дорожно-транспортного происшествия с участием транспортного средства Арендатор обязуется:

- немедленно вызвать на место дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП) представителей ГИБДД, аварийных комиссаров;
- зафиксировать данные остальных участников ДТП (ФИО, адрес участника ДТП, марка, регистрационный номерной знак ТС, номер страхового полиса и наименование страховой компании);
- записать свидетелей (фамилии, адреса и телефоны очевидцев и указать их в извещении о ДТП, а также в своем объяснении, данном сотрудникам ГИБДД);
- получить копию протокола об административном правонарушении;
- осуществлять контроль полноты и достоверности сведений при заполнении документов, оформляемых на месте происшествия;
- незамедлительно, и в любом случае не позднее чем в течение 24 часов с момента происшествия, известить Арендодателя о наступившем событии;
- незамедлительно, но не позднее чем в течение 1 дня уведомить Страховщика о страховом случае, принять все возможные меры по предотвращению и /или уменьшению дальнейшего ущерба, а также совершить все законные

действия, требуемые для того, чтобы страховщик выплатил страховое возмещение, включая подачу соответствующих заявлений в компетентные органы и получение от них необходимых документов.

3.9. В случае похищения (угона) автомобиля, незамедлительно сообщить об этом всеми доступными средствами Арендодателю и в правоохранительные органы.

3.10. По запросу Арендодателя Арендатор обязуется сообщить о местонахождении транспортного средства.

3.11. Арендатор не имеет право переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, а также не вправе сдавать транспортное средство в субаренду, закладывать транспортное средство, сдавать его в поднаем, иначе предоставлять права распоряжения транспортным средством третьим лицам.

3.12. Арендатор обязуется при прекращении договора проката вернуть Арендодателю по акту сдачи – приемки (акту возврата) транспортное средство в том состоянии, в котором он его получил, указав дату и время передачи транспортного средства и заверить акт собственной подписью.

В случае возврата Арендатором транспортного средства в техническом состоянии, не соответствующем акту сдачи-приемки автомобиля в прокат, Арендатор обязан возместить причиненный ущерб.

Сумма ущерба определяется по обоюдному согласию сторон исходя из рыночной стоимости восстановительного ремонта. В случае отсутствия обоюдного согласия Арендодатель вправе обратиться в независимую экспертную организацию для определения суммы стоимости ущерба. В этом случае затраты на экспертизу транспортного средства оплачивает Арендатор.

Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки (упущенную выгоду), связанные с простоем транспортного средства по причине возврата Арендатором транспортного средства в техническом состоянии, не соответствующем акту сдачи-приемки автомобиля в аренду, с момента его возврата до окончания ремонтных работ по его восстановлению.

Размер убытков (упущенной выгоды) за время простоя транспортного средства рассчитывается, исходя из п. 2.1. договора, и определяется по цене _____ за 1 неделю простоя транспортного средства. Период простоя определяется с момента возврата Арендатором транспортного средства в техническом состоянии, не соответствующем акту сдачи-приемки автомобиля в аренду до окончания работ по его восстановлению. Расходы по организации работ по восстановлению транспортного средства несет Арендатор.

При возврате Арендатором транспортного средства в техническом состоянии, не соответствующем акту сдачи-приемки автомобиля в аренду, равно как и обнаружения Арендодателем транспортного средства в состоянии, не соответствующем акту сдачи-приемки автомобиля (независимо от того, вернул ли Арендатор транспортное средство по акту приема-передачи), Арендатор обязан оплатить Арендодателю штрафную неустойку в размере 5% от стоимости автомобиля, указанной в п. 1.8 настоящего договора, с даты обнаружения транспортного средства в поврежденном состоянии либо с даты, когда Арендодателю стало известно о повреждении /утрате транспортного средства.

Если транспортное средство не возвращено по акту сдачи-приемки (возврату) Арендодателю, оно не считается возвращенным Арендодателю со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе необходимостью исполнения обязанности Арендатором по уплате арендной платы за время владения и пользования транспортным средством.

4. Переход риска случайной гибели и материальная ответственность Арендатора

4.1. Ответственность за сохранность транспортного средства от всех видов имущественного ущерба, а также риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его эксплуатации, и иные имущественные риски, в том числе связанные с возникновением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), несет Арендатор с момента принятия транспортного средства по Акту приема-передачи.

4.2. Стороны определили, что риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного транспортного средства, в том числе угона, кражи, уничтожения транспортного средства, повреждения комплектующих, дополнительного оборудования и т.д., в том числе ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендуемым транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием переходит на Арендатора с момента подписания акта приема-передачи.

Арендатор несет полную материальную ответственность за сохранность как всего транспортного средства, так и комплектующих частей транспортного средства (магнитола, колонки, колёса, дворники, стекло и т.п.), включая ущерб, возникший не по его вине.

4.3. Ответственность за причинение в результате эксплуатации транспортного средства третьим лицам, в том числе жизни и здоровью работников Арендодателя, несет Арендатор.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с законодательством и правилами, установленными в настоящем разделе.

5.2. За неуплату Арендатором арендной платы в сроки, установленные договором, начисляется пеня в размере 10% от суммы еженедельного платежа за каждый день просрочки, но не менее 500 руб. за каждый день просрочки. При этом при оплате арендной платы пеня взимается в первую очередь. Максимальное количество дней просрочки – не более трех дней.

5.3. При невнесении арендной платы и пени в указанные в п. 5.2 сроки Арендатор обязан вернуть транспортное средство Арендодателю. При этом договор расторгается Арендодателем в одностороннем внесудебном порядке.

5.4. За нарушение срока возврата транспортного средства Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 500 руб. за каждый день просрочки.

5.5. При отказе Арендатора возвратить транспортное средство или невозвращении его в течение 3 дней по требованию Арендодателя в случаях, установленных настоящим договором, Арендатор обязан возместить Арендодателю стоимость транспортного средства.

5.6. При гибели или повреждении транспортного средства Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненные этим убытки в полном объеме.

В случае выплаты страхового возмещения, Арендатор обязуется возместить Арендодателю ущерб, не покрытый страховым возмещением.

5.7. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого транспортного средства. В случае утраты (в том числе угона, гибели по иным причинам, например, пожара) или повреждения транспортного средства Арендатор обязан незамедлительно уведомить об этом Арендодателя и возместить Арендодателю причиненный ущерб (стоимость транспортного средства либо стоимость ремонта) либо с согласия Арендодателя предоставить равноценное транспортное средство в течение 10 (десяти) дней после его утраты или повреждения. Арендатор также обязан оплатить компенсацию упущенной выгоды за период восстановления автомобиля и штрафную неустойку.

Сумма ущерба, размер компенсации упущенной выгоды за период восстановления автомобиля и штрафная неустойка определяется в соответствии с п. 3.12 настоящего договора.

При определении стоимости ремонта транспортного средства стороны исходят из рыночной стоимости восстановительного ремонта.

В случае задержки выплат в возмещение ремонта либо непредставления равноценного транспортного средства в указанный в п.5.7. срок, Арендатор уплачивает пени в размере 1 (одного) % от стоимости ущерба, либо стоимости транспортного средства, указанного в п. 1.8. настоящего договора, за каждый день просрочки.

Уплата пеней не освобождает Арендатора от выполнения обязательства по возмещению ущерба за утраченное или поврежденное транспортное средство.

5.8. Арендатор обязан возместить ущерб, причиненный третьим лицам транспортным средством, его механизмами, устройствами и оборудованием.

5.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождают стороны от выполнения их обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений.

5.10. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду транспортного средства, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения настоящего договора он не знал об этих недостатках.

5.11. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду транспортного средства, которые были им оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра транспортного средства или проверки его исправности при заключении договора или передаче транспортного средства в аренду.

5.12. В случае повреждения транспортного средства арендатор обязуется:

5.12.1. Немедленно сообщить Арендодателю о причинении ущерба и не уезжать с места происшествия до прибытия сотрудников ГИБДД или полиции, в порядке, определенном п.3.8 настоящего Договора.

5.12.2. Вести переговоры со страховой компанией в присутствии Арендодателя.

5.12.3. Транспортировать транспортное средство за свой счет в место, указанное Арендодателем. В случае отказа транспортировать транспортное средство за свой счет Арендатор обязан возместить Арендодателю понесенные им расходы на транспортировку транспортного средства.

5.13. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

5.14. В случае возврата транспортного средства в комплектации, не соответствующей данным, указанным в Акте приема-передачи, Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, явившиеся следствием комплектования транспортного средства отсутствующим оборудованием и/или дополнительных работ по восстановлению отсутствующего оборудования.

5.15. В случае дорожно-транспортного происшествия Арендатор предоставляет Арендодателю первичный пакет документов по аварии, а также транспортное средство для проведения независимой экспертизы по указанному Арендодателем адресу. Ремонт транспортного средства должен проводиться на СТО, указанной Арендодателем. На время ремонта транспортного средства Арендатор не освобождается от исполнения настоящего договора и обязан исполнять его условия в полном объеме, включая внесение еженедельных арендных платежей и пр. Расходы по проведению экспертизы и восстановлению (ремонту) транспортного средства оплачивает Арендатор. Впоследствии указанные расходы, а также расходы, связанные с восстановлением транспортного средства, если это производится за счет средств Арендатора, возвращаются Арендодателем Арендатору. Возвращение денежных средств Арендодателем Арендатору производится только после получения Арендодателем денежных средств со страховой компании. Возвращение денежных средств Арендодателем Арендатору производится посредством зачисления страховой выплаты/ее части в счет оплаты арендных платежей. Также в счет оплаты арендных платежей идет сумма, потраченная на проведение независимой экспертизы Арендатором. Возмещение расходов Арендатора производится Арендодателем только в рамках страховой выплаты и только в рамках, фактически потраченных Арендатором на ремонт денежных средств. Сумма от страховой выплаты, превышающая фактические расходы Арендатора, остается у Арендодателя. Если страховой выплаты недостаточно, Арендатор самостоятельно несет расходы в части, не покрытой страховой выплатой (в том числе расходы на независимую экспертизу, восстановительный ремонт, судебные расходы).

Все страховые выплаты по страховым полисам ОСАГО и КАСКО, а также любые другие выплаты на ремонт транспортного средства на протяжении всего срока аренды получает Арендодатель (собственник)

Арендодатель _____

Арендатор _____

автомобиля. При этом Арендодатель самостоятельно определяет место (станцию технического обслуживания) проведения текущего, капитального, кузовного или иного ремонта транспортного средства.

5.16. В случае неуплаты Арендатором штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) в течение 7 календарных дней с момента извещения Арендатора Арендодателем оплата штрафов ПДД взимается в первую очередь из еженедельной арендной платы. При этом оплата штрафов за нарушение ПДД не освобождает Арендатора от своевременной оплаты еженедельной аренды.

5.17. В случае нарушения Арендатором п. 3.7.13 договора Арендодатель вправе изъять Автомобиль у Арендатора и удерживать его до момента возмещения Арендатором расходов Арендодателя на изъятие автомобиля.

5.18. В случае нарушения Арендатором п. 3.7.14 договора Арендодатель вправе изъять Автомобиль у Арендатора до момента приобретения Арендатором действующего страхового полиса. Изъятие транспортного средства, на которое отсутствует действующий страховой полис, не освобождает Арендатора от оплаты еженедельной арендной платы и пеней, а также штрафов за нарушение ПДД.

5.19. Любые улучшения Арендатором внешнего и внутреннего вида транспортного средства, а также его технического состояния, являются неотъемлемой частью транспортного средства.

Расходы Арендатора по любым улучшениям транспортного средства Арендодателем не возмещаются.

5.20. При оплате по безналичному расчету за некорректное, неполное, неверное указание Арендатором назначения платежа (отличающееся от указанного в п. 10) с Арендатора взимается штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый такой случай.

6. Досрочное расторжение договора аренды

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством.

По требованию Арендодателя настоящий договор может быть в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнут в случаях, если Арендатор:

6.1.1. пользуется транспортным средством с существенным нарушением условий настоящего договора или назначения транспортного средства либо с неоднократными нарушениями;

6.1.2. существенно ухудшает транспортное средство, нарушает условия содержания и эксплуатации, технического обслуживания транспортного средства, влекущие существенное ухудшение его состояния;

6.1.3. в течение 3 (трех) дней с момента наступления срока оплаты по договору не вносит арендную плату;

6.1.4. заключил с третьим лицом договор залога, субаренды, передал транспортное средство в доверительное управление, а также произвел обременение или отчуждение транспортного средства иным способом;

6.1.5. не оставляет автомобиль на хранение на охраняемой стоянке или в гараже охраняемого кооператива в период с 22-00 по 07-00 часов.

В случае не оставления автомобиля на хранение на охраняемой стоянке в период с 22-00 по 07-00 часов Арендодатель вправе по своему усмотрению незамедлительно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор либо вынести предупреждение и взыскать с Арендатора штраф за нарушение п. 3.7.3 настоящего договора в размере 2 500 (двух тысяч пятьсот) рублей, что не препятствует Арендодателю в дальнейшем в случае повторного нарушения расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Штраф в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей должен быть выплачен Арендодателю со стороны Арендатора в течение 1 (одного) дня с момента нарушения п. 3.7.3 договора.

6.1.6. не предоставляет автомобиль для технического осмотра по требованию Арендодателя в течение более 7 календарных дней с момента возникновения указанного требования.

6.1.7. совершил одно из следующих нарушений:

- Арендатор нарушил Правила дорожного движения 3 раза в течение 7 дней или 5 раз в течение месяца;
- Сумма штрафов ГИБДД у Арендатора превышает 7500 рублей за месяц;
- За злостные нарушения относятся: штраф за превышение скорости 60 и более км/ч; штраф на сумму 7500 р. и более; штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения и/или отказ от прохождения медицинского освидетельствования и/или лишение водительского удостоверения.

6.1.8. Продал автомобиль либо предпринял попытки продать автомобиль до истечения срока действия договора аренды (доказательством чего могут служить объявления в сети Интернет о продаже автомобиля и/или представление автомобиля на осмотр третьим лицам с целью продажи, переписка в соцсетях с потенциальным покупателем, подготовка проекта договора купли-продажи и другое, не ограничиваясь этим).

6.1.9. Совершил либо попытался совершить преступление с использованием автомобиля (доказательством чего могут служить заявления потерпевших в полицию по данному факту, вызовы подозреваемого, потерпевшего, Арендодателя, его представителей на допрос по требованию органов внутренних дел, и другое, не ограничиваясь этим).

6.1.10. Не сообщил Арендодателю в письменном виде в течение 3-х рабочих дней о смене своего фактического адреса проживания и/или адреса регистрации.

6.2. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть в одностороннем порядке досрочно расторгнут в случае прекращения действия регистрации Арендатора в г.Иркутск, а также в случае утери или лишения государственными органами водительских прав Арендатора.

Исключением является случай, когда Арендатор своевременно оплачивает арендную плату, а автомобиль находится на хранении на стоянке Арендодателя. При этом стоимость хранения предмета лизинга на стоянке Арендодателя составляет 200 руб./сутки.

Арендодатель _____

Арендатор _____

6.3. Если договор расторгается досрочно по вине Арендатора, последний не снимает с себя обязательств по арендной плате. В связи с досрочным прекращением действия договора все ранее произведенные Арендатором платежи подлежат пересмотру и перерасчету.

6.4. В случаях, перечисленных в п. 6.1.1. – 6.1.6, 6.2 настоящего Договора, Арендодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его во внесудебном порядке, что не освобождает Арендатора от внесения арендной платы за время фактического владения и пользования транспортным средством. Арендодатель не отвечает за убытки Арендатора, вызванные расторжением настоящего Договора.

6.5. В случае невозврата транспортного средства Арендатором в установленный срок в договоре либо в случае расторжения договора в одностороннем внесудебном порядке со стороны Арендодателя в отношении Арендатора, наступает ответственность, предусмотренная УК РФ, и квалифицируется, как незаконное завладение автомобилем. В этом случае Арендодатель принудительно изымает автомобиль у Арендатора, который оплачивает все расходы по доставке автомобиля с места изъятия до стоянки Арендодателя. Арендодатель не несет ответственности за материальные и прочие ценности, оставленные Арендатором в салоне автомобиля.

6.6. По требованию Арендатора настоящий договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, если Арендодатель не предоставляет транспортное средство в пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию им в соответствии с условиями настоящего договора или назначением транспортного средства.

6.7. Во всех случаях досрочного прекращения настоящего Договора, Арендатор несет ответственность за сохранность транспортного средства, а также все риски, в том числе случайной гибели или случайного повреждения транспортного средства, риск владельца источника повышенной опасности, до момента подписания Акта сдачи-приемки (возврата) транспортного средства.

В случае возврата автомобиля не в полной комплектности, отмеченной в Акте сдачи-приемки, Арендатор обязан возместить Арендодателю стоимость отсутствующей детали в полном объеме.

6.8. До тех пор, пока автомобиль не возвращен Арендатором по акту приема-передачи Арендодателю, он считается находящимся в пользовании и владении у Арендатора, который несет все издержки, связанные с использованием Автомобиля, в том числе, уплата штрафов ГИБДД, уплата пеней и неустоек в связи с нарушением установленных законом норм и правил.

После возврата по акту приема-передачи Автомобиля Арендодателю Арендатор также несет ответственность за уплату штрафов ГИБДД, которые возникли в период до возврата Автомобиля Арендодателю по акту приема-передачи, то есть в период владения и пользования Арендатором Автомобилем.

Штрафы ГИБДД, пени, неустойки, возникшие в период владения и пользования Арендатором Автомобилем, даже если они были начислены после возврата Автомобиля Арендодателю по акту приема-передачи, уплачиваются Арендатором в течение 5 дней с момента их начисления (ответственность за своевременное получение информации о начисленных штрафах, пени, неустойки лежит на Арендаторе). Неисполнение либо ненадлежащее исполнение Арендатором обязанности по своевременному получению информации о начисленных в период пользования и владения им Автомобилем штрафов, пени, неустоек, не является обстоятельством, освобождающим Арендатора от уплаты штрафов, пени, неустоек. Оплата штрафов, пени, неустойки не зависит от того, знал ли Арендатор о их начислении, так как в любом случае они возникли в тот период, когда Арендатор владел и пользовался автомобилем.

В случае неуплаты Арендатором штрафа ГИБДД, иных неустоек, пени, в течение 5 дней с момента их начисления компетентными органами, на сумму штрафа, пени, неустойки начисляется комиссия в размере 1% в день от суммы штрафа, пени, неустойки до их полного погашения Арендатором.

Арендодатель вправе оплатить за счет собственных средств штрафы ГИБДД, неустойки, пени, возникшие в период пользования и владения Арендатором автомобилем. При этом, Арендатор обязан компенсировать Арендодателю понесенные расходы на погашение штрафов, пеней, неустоек в полном объеме, с учетом комиссии в размере 1%, установленной абз. 4 п. 6.8 настоящего договора, в случае просрочки оплаты.

7. Порядок изъятия транспортного средства

7.1. Арендодатель по своему усмотрению определяет дату, время, способ и место изъятия транспортного средства. Арендатор обязуется точно следовать полученным от Арендодателя указаниям по изъятию транспортного средства.

7.2. Все расходы, связанные с изъятием транспортного средства, осуществляются за счет Арендатора. При этом расходы, связанные с изъятием транспортного средства, но понесенные Арендодателем подлежат возмещению Арендатором.

7.3. В случае невозвращения в установленный срок и/или препятствования изъятию транспортного средства, действия Арендатора будут квалифицироваться как неправомерное завладение имуществом со всеми вытекающими последствиями, предусмотренными действующим законодательством.

8. Заключительные положения и срок договора

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____.

Договор и все документы (приложения, соглашения, акты и прочие документы, имеющие непосредственное отношение к договору, подписанные путем использования сторонами (либо одной из сторон) факсимильной связи, имеют одинаковую юридическую силу для обеих сторон до обмена оригинальными документами. Данный пункт имеет силу соглашения о возможности использования факсимильной подписи при подписании Договора и иных документов в его исполнение.

8.3. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стараться урегулировать путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке, в суде г.

Иск предъявляется в Октябрьский районный суд г. Иркутска / либо судебный участок №118 Октябрьского района г. Иркутска - по месту регистрации Арендодателя, который стороны по взаимному согласию определили, как суд для рассмотрения всех споров, вытекающих из данного договора. Данный пункт имеет силу согласования сторонами территориальной подсудности спора в соответствии со ст. 32 Гражданского процессуального кодекса РФ.

9. Дополнительные условия

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

9.2. Арендатор отвечает за невыполнение обязательств не только в гражданском порядке, но и в случае, когда Арендатор совершает противоправные действия, будет привлечен к уголовной ответственности.

9.3. В случае противоправного завладения транспортным средством, т.е. угона автотранспорта, кражи автотранспорта, завладения автотранспортом путем обмана или злоупотреблением доверия, Арендодатель в праве заявить о данном происшествии в правоохранительные органы.

9.4. Арендатор выражает свое согласие на обработку Арендодателем его персональных данных (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (включая трансграничную), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Фотография лица Арендатора, персональные данные, указанные при заключении настоящего договора, а также полученные в течение срока действия договора, предоставляются в целях: (1) исполнения договора; (2) получения информации о договоре; (3) получения информации о других продуктах и услугах Арендодателя.

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания Арендатором настоящего договора на весь срок его жизни и может быть отозвано им путем предоставления Арендодателю письменного заявления в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

9.5. Приложениями к договору являются:

- Акт приема-передачи транспортного средства;
- Акт приема-передачи документов;
- Платежная ведомость;
- Копия паспорта Арендатора;

- а также все иные документы (дополнительные соглашения, уведомления и др.), подписанные во исполнение настоящего договора.

Все приложения являются неотъемлемой частью договора.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

ИП _____
ИНН _____
ОГРНИП _____
Юридический адрес: _____
Фактический адрес: _____
Телефон _____

Арендатор:

ФИО _____ г.р., место рождения _____
_____, паспорт: _____
_____, выдан _____
_____, код подразделения _____
_____, в/у _____
_____, выдано _____
_____, зарегистрирован: _____
_____, фактический адрес: _____
_____, тел. _____

Договор аренды № 08/26-294 мной прочитан полностью /

Расписка

Я, _____, уведомлен(а) о том, что если я не верну автотранспорт MAZDA AXELA _____ в установленные в договоре сроки или же не уведомлю в надлежащем порядке Арендодателя согласно договора проката, то Арендодатель вправе объявить арендуемый автотранспорт в розыск, т.е. обратиться в правоохранительные органы, также я предупрежден(а) об уголовной ответственности по ст. 158 (Кража), ст. 166 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), ст. 159 (Мошенничество) УК РФ.

_____/_____

Я также обязуюсь в случае попадания на автомобиле марки MAZDA AXELA _____, взятом мной в аренду по договору № 08/26-294, в дорожно-транспортное происшествие любой степени тяжести вызвать на место происшествия экипаж ГИБДД либо службу аварийных комиссаров для составления протокола, а также немедленно оповестить о случившемся Арендодателя. О том, что в случае оформления ДТП по европротоколу (т.е. без участия сотрудников ГИБДД или аварийных комиссаров) страховая премия не будет выплачена, а ремонт автомобиля будет осуществляться за мой счет, уведомлен.

_____/_____

В случае, если я буду виновником ДТП и будет оформлен Европротокол, обязуюсь:

1. Не позднее 5 рабочих дней сдать оригинал Извещения о ДТП в Страховую компанию (СК), оформившую Полис ОСАГО, либо отправить Извещение в СК по почте заказным письмом **с описью вложения.**

Доказательства подачи извещения в СК (копия извещения с отметкой СК либо опись + почтовая квитанция об отправке извещения) обязуюсь хранить в течение 3-х лет.

2. Если в течение 15 дней (а с учетом пробега почты 25 дней), СК попросит представить автомобиль на осмотр, обязуюсь его представить в СК в срок не позднее 5 дней.
3. Автомобиль обязуюсь не ремонтировать 25 дней (15 дней + 10 дней на ожидание письма от СК). Чтобы не ожидать 25 дней, мне разъяснено право по своей инициативе представить автомобиль после ДТП на осмотр в СК (по предварительной записи, СК обязана осмотреть авто после ДТП бесплатно).

ПОСЛЕДСТВИЯ неисполнения вышеуказанных условий мне понятны и разъяснены.

При непредставлении извещения в СК в течение 5 дней после ДТП либо непредставления автомобиля на осмотр в течение 25 дней, Страховая компания **возмещенный потерпевшему ущерб** может **потребовать компенсировать за счет виновника ДТП (!)** (добровольно либо через суд, с отнесением всех издержек на виновника).

Арендатор _____

приема-передачи транспортного средства

20 августа 2026г

г. Иркутск

ИП _____, ИНН _____, ОГРНИП _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Телефон _____,

именуемый в дальнейшем Арендодатель,

и ФИО _____ г.р., место рождения _____, паспорт:

_____ выдан _____, код подразделения _____, в/у

_____ выдано _____, зарегистрирован: _____, фактический

адрес: _____, тел. _____, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял во владение и пользование следующее транспортное средство:

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТС

Марка	MAZDA AXELA
Регистрационный знак	_____
Идентиф. номер (VIN)	_____
Год выпуска	2014
№ двигателя	_____
Цвет	Серый
Тип кузова	Легковой, хэтчбек
Объем двигателя	1,5
Тип двигателя	бензиновый
КПП	АКПП
Привод	передний

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТС

имеется/работает

Климат контроль	
Кондиционер	
Навигация	
Магнитола	
CD - чейнджер	
TV	
Люк	
Круиз контроль	
Сигнализация	
Литые диски	
Колпаки	
Марка резины	
Размер колес	
Тип резины	
Чехлы	
Тонировка	
Иммобилайзер	
Ксеноновые фары	

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Баллоник	
Запасное колесо	
Домкрат	
Аптечка	
Знак аварийной остановки	
Брелок, сигнализация	
Остаток топлива	
Талон тех.	
Панель магнитолы	
Уровень масла в двигателе	норм
Уровень масла в АКП	норм
Состояние кузова	

4. РАБОТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Печка	норм
Дворники	норм
Стеклоподъемники	норм
Световые приборы	норм

5. Отметки о повреждении кузова зафиксированы на рисунке:

A – царапина

U – вмятина

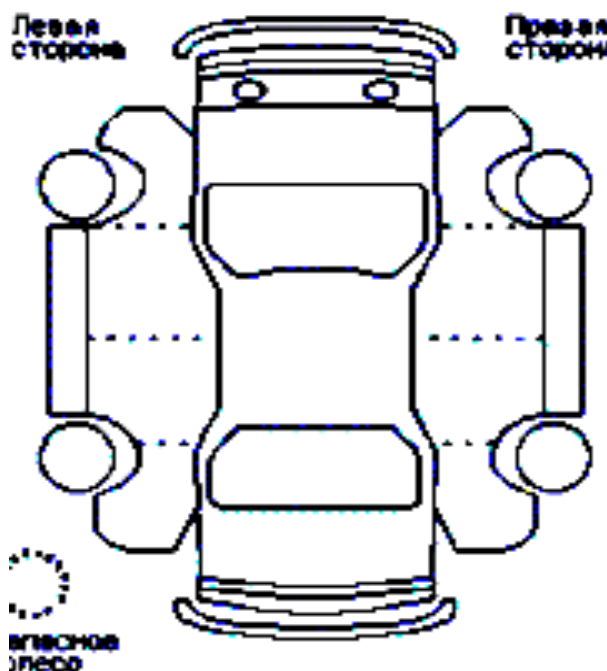
G – скол/сколы

S – ржавчина/коррозия

X – элемент нуждается в замене

P – следы подкрашивания

Y – дыра/разрыв



6. Дополнительная информация:

Пробег автомобиля: _____ км

Тип масла в двигателе: синтетика

Тип охлаждающей жидкости: A/фриз.

7. Вместе с транспортным средством Арендодатель передает Арендатору:

- Свидетельство о регистрации ТС

- Страховой полис ОСАГО.

8. Стороны подтверждают, что автомобиль находится в технически исправном состоянии, повреждений нет. Полная стоимость автомобиля _____ руб.

9. Опись ТС произвел

10. Передал ТС Арендодатель:
 Принял ТС Арендатор:

 (подпись)	 (подпись)
--------------------	--------------------

г. Иркутск

20 августа 2026г

Обязательство

ИП _____, ИНН _____, ОГРНИП _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Телефон _____, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,
обязуется оформить право собственности на автомобиль MAZDA AXELA, 2014 года
выпуска, цвет серый, государственный номер _____, кузов
_____, свидетельство о регистрации ТС серии _____,
принадлежащий на праве собственности,

ФИО _____ **г.р., место рождения** _____, **паспорт:**
_____ **выдан** _____, **код подразделения**
_____, **в/у** _____ **выдано** _____,
зарегистрирован: _____, **фактический адрес:** _____, **тел.**
_____, **если будут выполнены в полном объеме условия договора аренды**
транспортного средства № 08/26-294 от 20 августа 2026г, а также соблюдены следующие условия:

- оплачены еженедельные арендные платежи в размере _____ руб. (за каждую неделю) за период _____; полная стоимость автомобиля состоит из первоначального взноса и суммы еженедельных платежей за весь срок аренды автомобиля;
- оплачены все расходы по ремонту данного автомобиля, а также послеаварийные ремонты, штрафы ГИБДД, транспортный налог;
- оплачены все штрафы, установленные договором аренды, а именно:
 - за первый полученный штраф взимается пеня – в размере 10% от суммы штрафа, но не менее 200 руб.;
 - за повторный штраф пеня - в размере 50% от суммы штрафа, но не менее 500 руб.;
 - за последующие нарушения, допущенные Арендатором в течение календарного месяца, взимается пеня – в 2 кратном размере суммы штрафа, но не менее одной тысячи рублей;
 - каждый день просрочки еженедельного платежа равен штрафу, который составляет 10% от суммы еженедельного платежа. Если просрочка более 3 дней, то автомобиль возвращается его владельцу в исправном техническом состоянии;
 - оплата штрафов и пеней по ним на еженедельные платежи не влияют;

Все платежи будут фиксироваться в платежной ведомости, и подтверждаться подписью обеих сторон.

Арендодатель оставляет за собой право распоряжаться по своему усмотрению государственными регистрационными номерами вышеуказанного транспортного средства и, при необходимости, оставить их себе.

_____.

**Акт приема-передачи
необходимых документов
для управления транспортным средством и ключей**

Марка и гос. номер авто: MAZDA AXELA _____

Во исполнение договора проката Арендодатель передал, а Арендатор принял следующие документы и ключи:

- ✓ Свидетельство о регистрации ТС: _____
- ✓ Страховой полис: _____
- ✓ Ключи на автомобиль MAZDA AXELA _____

Во исполнение договора аренды Арендодатель передал, а Арендатор принял указанные выше документы **в оригиналах**: свидетельство о регистрации ТС, страховой полис и дубликат ключей.

Документы и ключи:

Передал: _____ / _____ /
(расшифровка подписи)

Принял Арендатор: _____ / _____ /
(расшифровка подписи)

Платежная ведомость к договору аренды № 08/26-294 от 20 августа 2026г.

Автомобиль: MAZDA AXELA _____

Арендатор: _____

График выплат					
п/п	дата	внесено	долг	платеж	арендатор